

1. 개정 이유

모범수형자 대상 자치생활의 처우 내용을 개선하고, 외부통근작업 수형자의 물적계호를 통한 계호방법 다양화 근거를 마련하며, 중간처우 대상자의 선정기준을 완화하고, 그 외 분류처우 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 일반경비시설 내 개방·완화경비처우급 수용비율 제한 삭제(안 제 7조)

나. 자치생활 수형자의 처우사항 규정 정비(안 제20조, 제25조)

- 텔레비전 시청 및 도서실·열람실의 자율이용 규정 등

다. 일반귀휴의 처우급별 연간 허가일수 삭제(안 제29조)

라. 외부통근작업장 수형자 작업 시 계호방법 다양화(안 제35조)

마. 중간처우 대상자 선정기준 완화(안 제39조 등)

바. 개방교도소의 운영지원작업자 선정규정 삭제(안 제41조, 제42조)

3. 주요 토의과제

없 음

4. 참고 사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 규제신설 · 폐지 등 없음

교정시설 경비등급별 수형자의 처우 등에 관한 지침 일부개정예규안

교정시설 경비등급별 수형자의 처우 등에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항 단서 중 "또는 특수한 기능을 수행하는 전담교정시설의"를 "또는 「수용구분 및 이송·기록 등에 관한 지침」 등에 따른 사유가 있는"으로 한다.
제7조제1항 중 "일반경비시설의 경우에는 시설내"를 "완화경비시설의 경우 시설 내"로, "완화경비수용동으로 지정하고, 개방처우급·완화경비처우급 수형자를 수용 할"을 "일반경비처우급 수형자를 수용할"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 "교정시설내"를 "교정시설 내"로 하고, 같은 조 제4항 중 "개방지역작업자"를 "작업"으로, "반드시 해당"을 "해당"으로 한다.

② 일반경비시설의 경우 시설 내의 일부 수용동을 정하여 개방처우급·완화경비처우급 수형자를 수용할 수 있다.

제2장에 제11조를 다음과 같이 신설한다.

제11조(공동식사) 소장은 개방시설 및 완화경비시설에 공동식당을 설치하여 수형자에게 공동식사를 하게 할 수 있다.

제11조 앞에 "제3장 수형자의 처우"를 삭제한다.

제12조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제3장 수형자의 처우

제19조제1항 중 "따라 「수용관리 및 계호업무 등에 관한 지침」 제337조"를 "따라 「수용관리 및 계호업무 등에 관한 지침」 제308조"로 한다.

제20조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 다만, 소장은 제1항에도 불구하고 자치생활 수형자에게는 그 기준을 달리 정할 수 있다.

제24조 중 "제9조"를 "제9조 및 제11조"로 한다.

제25조 중 "개방처우급"을 "개방처우급 수형자 또는 자치생활 허가 대상"으로, "허가 할"을 "허가할"로 한다.

제29조를 삭제한다.

제35조 중 "개방시설에 수용된"을 "필요시 외부통근작업장의"로, "대하여"를 "대해서"로, "없이 외부기업체에"를 "없는 외부기업체"로, "허가 할"을 "허가할"로 한다.

제36조 중 "개방시설에 수용된 개방처우급·완화경비처우급"을 "개방처우급·완화경비처우급"으로 한다.

제39조제1항제4호 중 "가능 여부"를 "가능성"으로 하고, 같은 항 제5호 중 "(잔여형기)"를 "(남은 형기)"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "조직폭력, 마약사범"을 "조직폭력사범, 마약류사범"으로 한다.

제40조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 중간처우시설 운영기관의 장은 제1항에 따른 중간처우 추천 대상자의 선정기준 적정성을 확인하기 위해 필요시 화상면접 등을 실시할 수 있다.

제41조를 삭제한다.

제42조를 다음과 같이 한다.

제42조(운영지원 작업자 선정 및 이송)

제43조 각 호 외의 부분 중 "중간처우대상자 및 개방처우대상 과실범 수형자"를 "중간처우대상자의 중간처우"로 하고, 같은 조 제2호 중 "중간처우대상자 및 개방처우대상 과실범 수형자"를 "중간처우대상자"로 하며, 같은 조 제6호 중 "그 밖에 다른"을 "다른"으로, "있거나 중간처우대상자 및 개방처우대상 수형자로 처우하는 것이 적당하지 않다고 인정되는"을 "있는"으로 하고, 같은 조에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 심리적 불안정 등의 사유로 중간처우대상자로 처우하는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우

제44조 중 "중간처우대상자 및 개방처우대상 과실범"을 "중간처우대상"으로 한다.

제45조제2항 중 "중간처우대상자 및 개방처우대상자"를 "중간처우대상자"로, "보고 후 이송신청을 의뢰한다"를 "보고한 후 이송을 신청한다"로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 소장은 대상자의 형기종료 예정일 등을 고려하여 이송신청을 하지 아니할 수 있다.

제45조제3항 본문 중 "환소"를 "이송"으로 한다.

제47조제2항 본문 중 "완화경비시설의"를 "자치생활 대상"으로 하고, 같은 항 단서를 후단으로 하여 다음과 같이 한다.

삭제

제47조제3항을 삭제한다.

제51조 중 "2019년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

부 칙 <제1340호, 2024. 6. 25.>

제1조(시행일) 이 지침은 2024년 7월 1일부터 시행한다.

별표 제1호 서식을 별지와 같이 개정한다.

별표 제2호 서식을 별지와 같이 개정한다.

별표 제3호 서식을 별지와 같이 개정한다.

별표 제4호 서식을 삭제한다.

별표 제5호 서식을 별지와 같이 개정한다.

별지 제1호 서식을 별지와 같이 개정한다.

별지 제2호 서식을 별지와 같이 개정한다.

별지 제3호 서식을 삭제한다.

별지 제4호 서식을 삭제한다.

별지 제5호 서식을 삭제한다.

별지 제6호 서식을 삭제한다.

별지 제7호 서식을 삭제한다.

[별표 1]

경비등급별 수행자 처우 기준

☐ 교육·교화 처우 기준

구분 \ 등급별	개방처우급	완화경비처우급	일반경비처우급	重경비처우급
도서실 이용	자율 이용	필요시 이용	불허	불허
자율학습실 이용	이용 가능	필요시 이용	불허	불허
집중인성교육	필수교육	필수교육	필수교육	필수교육
텔레비전 시청	교화방송 시청 또는 지상파방송 자율시청	교화방송 시청 원칙, 필요시 지상파방송 자율시청	교화방송 시청	교화방송 시청 가능
자기사진 촬영·송부	연2회 이내 (시험응시 등은 예외)	필요시 연1회 (시험응시 등은 예외)	특히 필요시 (시험응시 등은 예외)	특히 필요시 (시험응시 등은 예외)
취미·특기 활동	자율활동	허가	필요시 허가	필요시 허가
연극,문화 공연 관람	허가	허가	허가	제한적 허가

☐ 사회적 처우 기준

구분 \ 등급별	개방처우급	완화경비처우급	일반경비처우급	重경비처우급
일반귀휴	허가	허가	특히 필요시 허가	불허
사회견학	허가	허가	특히 필요시 허가	불허
봉사활동	허가	허가	특히 필요시 허가	불허
가족만남의 날	허가	허가	특히 필요시 허가	불허
가족만남의 집	허가	허가	특히 필요시 허가	불허
외부종교 행사 참석	허가	허가	특히 필요시 허가	불허
외부연극,문화 공연 관람	필요시 허가	필요시 허가	특히 필요시 허가	불허

[별표 2]

가석방 가능자의 중간처우대상자 추천 및 선정기준(제39조 관련)

구 분	교정시설에 설치된 개방시설		지역사회에 설치된 개방시설 (희망센터)
	개방교도소 또는 여성 소망의집	남성 소망의 집	
경비처우급	S1급 또는 S2급		S1급 원칙 (필요시 S2급 가능)
범죄 횟수	3범 이하		1범
형 기	형기 2년 이상		
수용생활태도	▸ 도주의 우려가 없고, 재범위험성이 낮다고 판단되는 자 ▸ 작업(교육)을 감당할 수 있는 자		
가석방예정일 까지의 수용기간	3개월 이상 2년 6개월 미만	3개월 이상 1년 6개월 미만	
취업·창업 희망 여부	취업 및 창업 희망자 등		
재추천 여부	재추천 가능		

※ 교정시설에 설치된 개방시설 : 천안개방교도소(시행규칙 제93조 제1항),
소망의 집(시행규칙 제93조 제1항, 제3항)

※ 지역사회에 설치된 개방시설 : 희망센터(시행규칙 제93조 제2항)

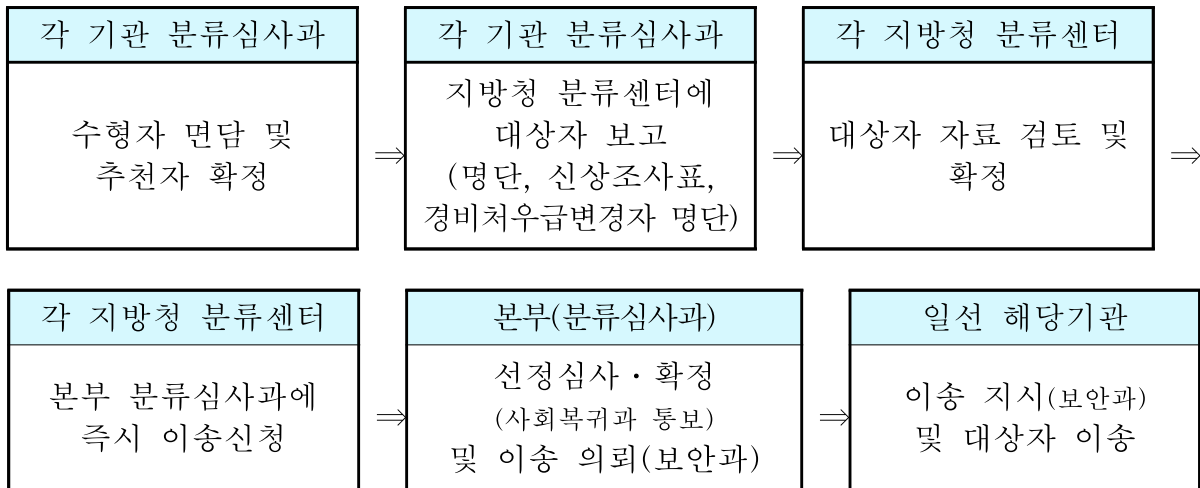
[별표 3]

형기종료예정자의 중간처우대상자 추천 및 선정기준(제39조 관련)

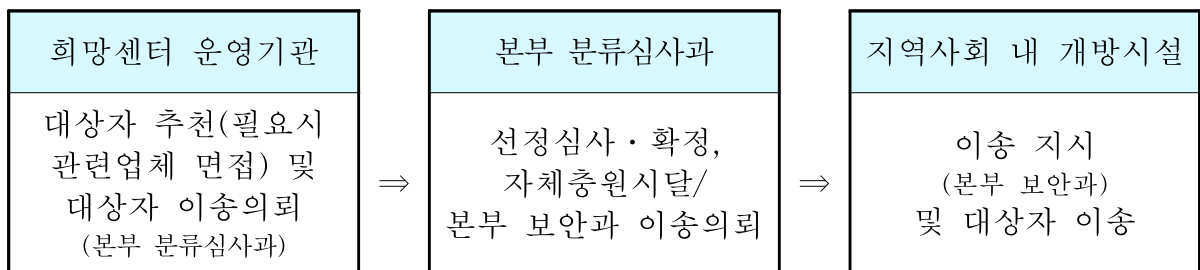
구 분	교정시설에 설치된 개방시설		지역사회에 설치된 개방시설 (희망센터)
	개방교도소 또는 여성 소망의 집	남성 소망의 집	
경비처우급	S1급 원칙(필요시 S2급 가능)		S1급
범죄 횟수	3범 이하		1범
형 기	형기 2년 이상		
수용생활태도	▶ 도주의 우려가 없고, 재범위험성이 낮다고 판단되는 자 ▶ 작업(교육)을 감당할 수 있는 자		
남은형기	3개월 이상 2년 6개월 미만	3개월 이상 1년 6개월 미만	
취업·창업 희망 여부	취업 및 창업 희망자 등		

중간처우대상자 선정 및 취소 절차 등

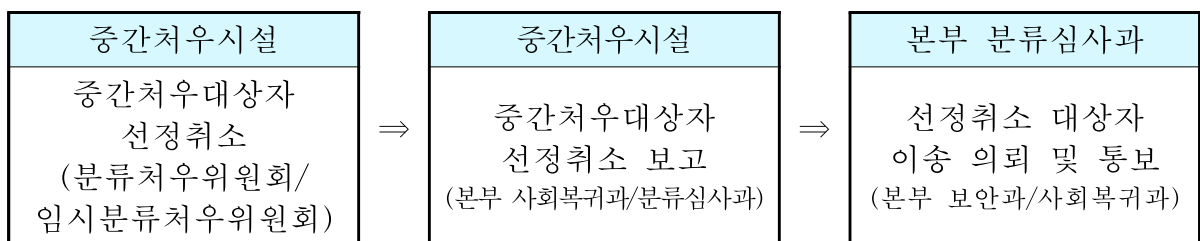
<중간처우대상자 선정 및 이송 절차>



<지역사회에 설치된 개방시설 대상자 선정 및 이송 절차>



<중간처우대상자 등 선정 취소 및 이송 절차>



중간처우 추천 대상자 신상조사표

NO 1OO교도소

1. 인적사항					
성명	OOO	생년월일 (연령)	0000. 0. 0. (만 00세)	심사유형	
2. 수용정보					
죄명		형명 형기		범죄횟수	2범
집행기간	0. 0. 00.(00.0%)	잔형 기간	0. 0. 00.(00.0%)	미결통산일	000일
형기 기산일	0000. 0. 00.	형기 종료일	0000. 0. 00.	가석방 기준일	0000. 0. 00.
경비 처우급	중경비처우급(S4) ☐ 일반경비처우급(S3) ☐ 완화경비처우급(S2) ☐ 개방처우급(S1) ☐ 평가연월일 : 2021. 0. 00.				
재범 위험성	매우높음(R5) ☐ 높음(R4) ☐ 보통수준(R3) ☐ 낮음(R2) ☐ 매우낮음(R1) ☐ 평가연월일 : 2024. 0. 00.				
3. 수용생활					
작업 및 직업훈련	OO작업(20. 0. 0.) 총 작업기간 : 0년 0개월				
교육 및 교화 프로그램	심리치료 프로그램 기본과정(00. 0. 00. ~ 00. 0. 0./총 00시간) 집중인성교육 수료(00. 0. 0. ~ 00. 0. 00./총 00시간)				
규율위반	징벌사항 작성				
건강 및 심리상태	건강상태를 고려한 작업 가능여부, 외부병원 정기 진료 필요여부 등 작성				
완화요건	해당사항 없음				
교도관 의견	상담 및 신상정보 등을 바탕으로 도주 및 교정사고 위험성에 대한 의견 및 중간처우에 적합하다고 판단되는지 여부 등 의견 작성				
4. 개인신상					
성장과정 및 가정환경					
경력사항	판매업(2000년 0월 ~ 2000년 0월)				

5. 범죄관련사항							
범죄개요	○ 일 시 : ○ 장 소 : ○ 범죄내용 : ○ 피해내용 :						
피해회복 및 피해자감정	① 미합의, 피해회복 이루어지지 않음[判] ② 00억 지급, 엄벌 탄원[判]						
공범관계	없음						
범죄경력	벌금 0건						
6. 보호사항							
보호관계	관계	성명	연령	직업	접견횟수	전화횟수	비고
	부						
	모						
보호자	000() 00세, (주소) 서울시 ~~~ ☎ 010-0000-0000()						
석방 후 생활계획							
보호관찰의견							
지방교정청 의 견	선정	이유					

중간처우 추천 대상자 명단

2024-00-00

연번	수용 기관	인수 기관	성명 (나이)	죄명	형명 형기	형기기산일 형기종료일	경 비 처우급	범죄 횟수	주소지	비고 (가석방 예정일)
1	○○ (교)	○○ (교)	홍길동 (30)	살인	징역 00년	2024-00-00 2026-00-00	S1	1	경기 과천	'00년 00월 가능
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(구분수용) ① 교정시설은 경비 등급에 따라 해당 경비처우급 수형자를 구분수용 한다. 다만, 처우상 특히 필요하거나 시설의 여건상 부득이한 경우, 또는 특수한 기능을 수행하는 전담교정시설의 경우에는 경비처우급이 다른 수형자를 함께 수용하여 처우할 수 있다.	제3조(구분수용) ① ----- ----- ----- ----- 또는 「수용구분 및 이송 · 기록 등에 관한 지침」 등에 따른 사유가 있는 ----- -----.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제7조(경비등급 혼용지정) ① 일반경비시설의 경우에는 시설내의 일부 수용동을 정하여 완화경비수용동으로 지정하고, 개방처우급 · 완화경비처우급 수형자를 수용 할 수 있다.	제7조(경비등급 혼용지정) ① <u>완화경비</u> 시설의 경우 시설 내----- ----- <u>일반경비처우급 수형자를 수용할</u> ----- -----.
② 제1항에 따라 경비등급을 혼용하여 지정 · 운영하는 시설의 경비등급별 수용자 비율은 다음 각 호와 같다. 다만, 외국인 · 소년수형자 · 훈련생 · 장애인 등 경비처우급별 수용에 대해 예외적으로 수용되는 자는 정해진 비율에서 제외한다.	② 일반경비시설의 경우 시설 내의 일부 수용동을 정하여 개방처우급 · 완화경비처우급 수형자를 수용할 수 있다.
1. 수용정원 2,000명 이상인 일반경비시설에는 수용정원의 20퍼센트 이내의 개방처우급 · 완화경비처우급 수형자를 수용할 수 있다	

2. 수용정원 1,000명 이상인 일반경비시설에는 수용정원의 17퍼센트 이내의 개방처우급·완화경비처우급 수형자를 수용할 수 있다.

3. 수용정원 1,000명 미만인 일반경비시설에는 수용정원의 15퍼센트 이내의 개방처우급·완화경비처우급 수형자를 수용할 수 있다.

4. 위 각 호의 규정에도 불구하고 개방지역작업장 및 숙련 기술을 요하는 작업장을 운영하는 기관은 위 각 호에서 정한 수형자의 수용비율에 5퍼센트를 더하여 개방처우급·완화경비처우급 수형자를 수용할 수 있다.

③ 소장은 같은 교정시설내에 경비등급이 혼용되어 지정된 경우 구획을 정하여 경비처우급별로 구분 수용함을 원칙으로 한다.

④ 소장은 경비등급 기준에 맞지 않는 수형자를 개방지역작업자 등의 사유로 이송 미이행 보고를 한 경우에는 반드시 해당 분야에 작업을 지정하여야 한다.

<신 설>

③ ----- 교정시설 내-----

-----.

④ -----
----- 작업 -----

--- 해당 -----
-----.

제11조(공동식사) 소장은 개방시설 및 완화경비시설에 공동식당을 설치하여 수형자에게 공동식사를 하게 할 수 있다.

제3장 수형자의 처우

<신 설>

제19조(운동시간) ① 소장은 시행령 제49조에 따라 「수용관리 및 계호업무 등에 관한 지침」 제337조에도 불구하고 개방처우급 수형자에게 매일 1시간 이내의 실외운동을 실시하게 할 수 있다.

② (생 략)

제20조(텔레비전 시청) (생 략)

<신 설>

제24조(자치생활 환경조성) 소장은 자치생활 수형자의 처우향상·자치생활환경 조성을 위하여 자치생활 수형자에 대하여 제9조를 준용할 수 있다.

제25조(도서실 및 열람실 자율이용) 소장은 개방처우급 수형자에게 도서실 및 도서실에 부속된 열람실의 자율이용을 허가 할 수 있다.

제29조(일반귀휴) 소장은 수형자의 경비처우급에 따라 귀휴의 허가 범위를 다음 각 호와 같이 할 수 있다.

1. 개방처우급 : 1년 중 20일 이내 허가

<삭 제>

제3장 수형자의 처우

제19조(운동시간) ① -----
----- 따라 「수용관리 및 계호업무
등에 관한 지침」 제308조-----

-----.

② (현행과 같음)

제20조(텔레비전 시청) ① (현행 제목
외의 부분과 같음)

② 다만, 소장은 제1항에도 불구하고 자치생활 수형자에게는 그 기준을 달리 정할 수 있다.

제24조(자치생활 환경조성) -----

----- 제9조 및 제11조-----.

제25조(도서실 및 열람실 자율이용) -
----- 개방처우급 수형자 또는 자치
생활 허가 대상 -----
----- 허가할 -----.

<삭 제>

2. 완화경비처우급 : 1년 중 10일 내
외 허가

3. 일반경비처우급 : 교화 · 사회복귀
준비 등을 위하여 특히 필요한 경
우 허가

4. 중경비처우급 : 불허

제35조(외부 출 · 퇴근작업) 소장은 개
방시설에 수용된 개방처우급 · 완화
경비처우급 수형자에 대하여 직원의
동행 없이 외부기업체에 출 · 퇴근
작업을 허가 할 수 있다.

제36조(외부출장직업훈련) 소장은 개
방시설에 수용된 개방처우급 · 완화
경비처우급 수형자에 대하여 직원의
동행없이 직업능력 향상을 위하여
특히 필요한 경우에는 교정시설 외
부의 공공기관 등에서 직업훈련을
받게 할 수 있다.

제39조(중간처우대상자 선정기준) ①
중간처우시설(교정시설에 설치된 개
방시설 또는 지역사회에 설치된 개
방시설) 수용 대상자 선정시 고려되
는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 3. (생략)
4. 가석방 가능 여부
5. 형기종료일까지의 기간(잔여형
기)
6. (생략)

제35조(외부 출 · 퇴근작업) -----
필요시 외부통근작업장의 -----
----- 대해서 ---
----- 없는 외부기업체 -----
----- 허가할 -----.

제36조(외부출장직업훈련) ----- 개방
처우급 · 완화경비처우급 -----

-----.

제39조(중간처우대상자 선정기준) ①

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)
4. ----- 가능성
5. -----(남은 형
기)
6. (현행과 같음)

② (생 략)

③ 조직폭력, 마약사범, 추천 기준일 현재 1년 이내 징벌자, 직업훈련생, 교육생 등은 중간처우 대상자 선정에서 제외한다. 다만, 직업훈련생, 교육생이 훈련 또는 교육기간의 종료가 예정된 자가 희망하는 경우에는 예외로 한다.

제40조(중간처우대상자 선정 및 이송)

① (생 략)

<신 설>

② (생 략)

제41조(운영지원작업 취업자 선정기준) 개방교도소 운영에 필요한 운영지원작업 취업자 선정기준은 다음 각 호와 같다.

1. [별표 4]에서 정한 과실범 수형자
2. 도주 및 재범가능성
3. 연령, 건강, 정신상태 등을 고려한 작업 감당 여부
4. 가석방 가능 여부

제42조(운영지원 작업자 선정 및 이송) ① 개방처우대상인 운영지원 작업자는 개방교도소장의 추천을 받아

② (현행과 같음)

③ 조직폭력사범, 마약류사범-----

-----.

-----.

제40조(중간처우대상자 선정 및 이송)

① (현행과 같음)

② 중간처우시설 운영기관의 장은 제1항에 따른 중간처우 추천 대상자의 선정기준 적정성을 확인하기 위해 필요시 화상면접 등을 실시할 수 있다.

③ (현행 제2항과 같음)

<삭 제>

제42조(운영지원 작업자 선정 및 이송)

법무부장관이 선정한다.

② 각 교정기관의 장은 제1항에 의
해 선정된 수형자에 대하여 특별한
사유가 없는 한 이송지시에 따라 별
도의 이송신청 절차 없이 개방교도
소로 이송한다.

③ 개방교도소장은 필요한 경우 과
실범을 수용하고 있는 교정기관의
장에게 과실범 수형자 명단 및 신상
조사표를 요구할 수 있다.

제43조(선정 취소사유) 중간처우대상
자 및 개방처우대상 과실범 수형자
선정 취소사유는 다음 각 호와 같다.

1. (생 략)
2. 규율 위반의 정도가 중하여 중간
처우대상자 및 개방처우대상 과실
범 수형자로 처우하는 것이 적당
하지 않다고 인정되는 경우
3. ~ 5. (생 략)
6. 그 밖에 다른 사람에게 나쁜 영향
을 줄 우려가 있거나 중간처우대
상자 및 개방처우대상 수형자로
처우하는 것이 적당하지 않다고
인정되는 경우

<신 설>

제44조(선정취소) 중간처우대상자 및

제43조(선정 취소사유) 중간처우대상
자의 중간처우 -----
-----.

1. (현행과 같음)
2. ----- 중간
처우대상자-----

3. ~ 5. (현행과 같음)
6. 다른 -----
----- 있는 -----

7. 심리적 불안정 등의 사유로 중간
처우대상자로 처우하는 것이 적당
하지 않다고 인정되는 경우

제44조(선정취소) 중간처우대상 ----

개방처우대상 과실범 수형자가 제43조 선정 취소사유의 어느 하나에 해당하는 경우에는 분류처우위원회(임시분류처우위원회 포함)의 의결을 거쳐 그 선정을 취소할 수 있다.

제45조(수용 및 이송) ① (생략)

② 중간처우대상자 및 개방처우대상자 선정이 취소된 경우에는 일반수형자로 처우하며 지체 없이 법무부장관에게 보고 후 이송신청을 의뢰한다. <단서 신설>

③ 제2항에 따라 이송신청이 의뢰된 경우에는 원래 소속 교도소 등으로 환소하여야 한다. 다만, 본인에게 책임이 있는 경우에는 원래 소속이 아닌 다른 교도소 등으로 이송할 수 있다.

제47조(자율보행) ① (생략)

② 소장은 완화경비시설의 수형자에게 교도관의 계호 없이 주간에 일정 구역 내에서 접견, 전화, 소규모 종교행사 참석, 의료과 진료 등을 위하여 자율보행을 허가할 수 있다. 다만, 자율보행을 할 수 있는 수형자에 대하여는 그 명단을 [별지 제5호서

-----.

제45조(수용 및 이송) ① (현행과 같음)

② 중간처우대상자 -----

-- 보고한 후 이송을 신청한다. 다만, 소장은 대상자의 형기종료 예정일 등을 고려하여 이송신청을 하지 아니할 수 있다.

③ -----

이송-----.

-----.

제47조(자율보행) ① (현행과 같음)

② ---- 자치생활 대상 -----

-----.

삭제

식]에 등재하고, [별지 제6호서식]에 의해 발행된 [별지 제7호서식]의 ‘자율보행 허가증’을 소지하게 하여야 한다.

③ 제2항에 따른 ‘자율보행 허가증’은 수형자가 자율보행 시 수형자의 상의에 패용하도록 하고 자율보행 종료 후 반납·회수한다.

④ (생략)

제51조(재검토 기한) 법무부장관은 이 예규에 대하여 2019년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<삭 제>

④ (현행과 같음)

제51조(재검토 기한) -----
----- 2024년 1월 1일-----

-----.